

מסורת הש"ס

א) [תוספתא פ"ט, ב] ר"ש' [אכן בשטה שנמשיות אי' והמחברים] א) גיי כ"י, (ד) [נעל מן:] ט) גיי כ"י, (ו) [נ' מענת כ:], (ז) עין כרל"ש, (ח) [נ'ל פיר של גפרים], (ט) [נ'ל פירוש],

הגהות הב"ח

א) תוס' ד"ה אליו וכו'. האל תמחר כל' ויתבט אל' ממקו:

תוספות ר"ד

א"ל רבא לר"נ טעמא מאי דלא שביק איניש נפשי' ויהיב לאחריי. מה אנו צריכים לזה הטעם ה"ה בליתא דעתה שלא להקנות' בק"נ נתתה לה. ותו דלקמן מפליגין בין כלם למקצתם שמקצתם קנה המקבל ולמה קנה כיון שגילה דעתו שאינו מתכוין אלא להבריך' א"ו בסתם ה"ה המעשה ולא אמרה לעדים שום דבר בשעת המתנה אלא סתם דעתה אנו אומרים שלא נכתובנה כ"א להבריך (שם) אמר' דרב וזוטא בר טביומי כתבתוהו נכסה למר וזוטא בנה אמרה דבעיא לאנסובי ל"י לרב וזבי לטוף אינסיב ואיגרשה אחת לקמיה דרב' ב"א אמר מטיבס אנסובא הוא ותא אינסיבס א"ל ר"ה ברי' דר"י משום דאחיתו ממולאי אמריה מילי ממולאיתא אפילו למ"ד (מפרק) [מברכת] קני ה"מ דלא גליא דעת' הכא הא גליא דעתה אלאמא מאי דאמרי' הכא (מברכות) היכא דלא גליא דעתא אלא בסתמא הוא דאמרינן גליא דעתא הכי. ונ"ל שז"ס הוא וכך צ"ל בפירוש המורה. ולא הורעים לעדים והשמיט הסופר תיבת ולא: לטוף אינסיבה ואיגרשה אתאי לקמיה דר"נ קרעא ר"נ לשתרא. פי' שביטל שטרא ואמר לא קנתה שלא נכתובנה כ"א להבריך ולא להקנותם ק"נ והחזיר הנכסים לאמאי. ונ"ל דוקא היכא דאינסיבה ואיגרשה הויא בטלה והדרי לה נכסי כדאמרינן דלא שביק איניש נפשי' ויהיב לאחריי אבל היכא דמתה בחיי בעלה נתקיימה מתנתה ובעודה חתה בעלה נמי בבת אובלת הפירות דהאי אומדנא לא עברי' ל"י אלא היכא דמיגרשא ד"ל' מידי אבל היכא דיבתי בעלה ואית לה מזוני ופרנסה מבעלה לא דהא במקצת נכסי' מ"ה מתנתה קיימת דכיון שירא לנפשה סמכא בהאי שירא כ"ש הכא דקיימת תחת בעלה (עין בחל' שחור הגאון מהאי סברא) אול ר"ע לקמי' דמי' א"ל חזי מר נחמן חקלאה היכי קאמרי' שטרא דאנשי. א"ל אימא לי איזו נופיה דעובדא היכי הוה א"ל הכי והכי הוה א"ל שטר מברחתא קאמרי' הכי א"ר חנינאי בר אבא אמר שמואל אנא מורה הוראה אנא. פי' שובק רשות מריש גלותא. וא"כ יבא ל"י שטר מברחתא אקרענו א"ל רבא לר"נ טעמא מאי לא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריי (א"ל) ה"מ לאחריי אבל לברתה יהבה אפ"ה במקום (נפשיה) [וברתה] נפשה עדיף

האשה שנפלו פרק שמיני כתובות

אחסי לקמיה דרב נחמן. לתבוע את בתה להחזיר לה הנכסים והצת הוציאה שטר מתנתה וקרעיה ר"נ: **חקלאה**. אינו בקי בדניין. ומר עוקבא אז ב"ד הוי: **מורה הוראה** **אני**. נטלתי רשות מריש גלותא כדאמר' בפ"ק דסנהדרין (דף ה.) דמהני רשותא ולא יחזי רשותא אלא לבקיי בדבר: **אס יבא שטר מברחה**

לידי. שירלה המקבל מתנה להחזיק בנכסים על פיו שלא להחזירם לנותן אקרענו. ולקמיה פריך הואיל ולאו שטרא הוא היאך הועיל להבצירה: **א"ל רבא לרב נחמן**. כשקרע אותו שטר היכי סמכת בזה? אדשמואל וקרעת ליה: **טעמא מאי**. אמר שמואל אקרענו: **דלא צניק איניש נפשיה כו'**. ולא גמר להקנותו אלא בעוד שהוא דולג מאחרים שלא יחזיקו בזה: **ה"מ**. שטרא לאיש נכרי איכא למימר דלא מתנה חלוטא: **שטר פסיס**. שטר פיוסיס שמפייסמו לקבל מתנה זו להפקיע זכות בעלה קודם נישואין ולא שזכה מקבל זה בזה: **אס רבא**. המקבל הוה: **מלחק בה**. ומוחזיק בהן עולמית: **עד שפסדו**. בשטור זה מהיום נמוגים לך ולכשארלה יש כאן הצרחה מצעלה שחס בזה לזכות תאמר אני רואה א [במתנה ונמנא קיימת למפרע ואס זה שנכתב שטר יבוא להחזיק תאמר **איני רואה**]: **קננהי לוקח**. מיוצתא דשמואל: **הא צנוול**. כי אמר שמואל לא קני בצומצת לו כל נכסיה דכיון דלא שיריה מידי לנפשה אס תמגרש אן סהדי דלא גמרה ומקניא והא דקמי' רבה ממלח בה בצומצת אף ואל **לא קננהי לוקח לקניניהו בעל**. לשמואל בצומצת כולן דלאמר לא קני כיון דלא קני מאי הצרחה איכא לקניניהו בעל ויאכל פירות וירשנה אס תמות תחתיו: **בנכסים שאין ידועין**. שהי ע"מ שאין שלה נשאה דסבור שהמתנה גמורה: **בתנ' והוא אוכל פירות**. והקבן קיימת לה שלא מיקנו לו חכמים תחת פירקונה אלא פירותי': **שמן אומס כו'**. דקסבר מה שגדל ברשותו הוו פירות ומה שלא גדל ברשותו הוי קרן לפיכך מה שדמי הקרקע קרים עכשיו בשביל תבואה זו כריך ליתן לה דמים ויקנו מהן קרקע ויאכל הוא פירותיה: **וחכ"א**. אף אלו שלא גדלו ברשותו תורת פירות נמנו בהן הואיל והקרקע קיימת לה: **וציאלס**. אס בא לגרשה: **פירות המחזכרין לקרע בנניספה שלו**. כלומר בשעת נפילתן שלו כרצנן ובגמ'

[ע"פ] פריך היינו ת"ק: א'**וציאלספה שלו**. המגרש את אשתו והיו בנכסים פירות מחזכרין ונטולת קרקעותיה עם פירות שבה: **בנניספה שלה**. וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות]: **וציאלספה שלו**. דמה שקדם ותלש בצודה תחתיו וזה בהן מדין פירות נכסי מלוג: **גב' פשיטא לי קרעא וצמי ארעא**. נפלו לה כספים וצאי וצאת אומרת בתים אני רואה ליקח או ארעא: **וציאלס**. אס בא לגרשה: **אזנין** מינייהו ששכרה מרובה ואינה מרקצת ושניהם מעבדים הבעל יכול לומר דבר שפירותיו מרובים אני חפץ וכן אס בא הוא ליקח בית יכולה היא לומר איני רואה בדבר שהוא כלה והולך והקבן מתמעט: **במי**. שכן מרובה מדיקלי שהן עשויין ליבש: **דיקלי**. מתמים: **אילני**. שאר אילנות: **אבא**. יער לתמוך עצים: **ורדפא**. אילנות של עוזרדין ולא היו פריין חשוב להן וקולצין אותן לעצים: **ופירא דכוורי**. חפירה לה דגים ששפירה הוא פריין והקרקע הוא קרן: **ואמרי לה**. כולוהו הוו קרנא הואיל והעצים והדגים כלים והכל

אתאי לקמיה דרב נחמן קרעיה ר"נ לשטרא אזל רב ענן לקמיה דמר עוקבא א"ל חזי מר נחמן חקלאה היכי מקרע שטרי דאינשי א"ל אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה א"ל הכי והכי הוה א"ל שטר מברחת קא אמרת הכי א"ר חנינאי בר אידי אמר שמואל מורה הוראה אני אאם יבא שטר מברחת לידי אקרענו א"ל רבא לרב נחמן טעמא מאי דלא שביק איניש נפשיה ויהיב לאחריי ה"מ לאחריי אבל לברתה יהיבא אפ"ה במקום ברתה נפשה עדיפא לה מיתבי ב^ה הרוצה שתבריה נכסיה מבעלה כיצד היא עושה כותבת שטר פסים לאחרים דברי רשב"ג וחכ"א רצה מצחק בה עד שכתבתו לו מהיום ולכשארצה טעמא דכתבה ליה הכי הא לא כתבה ליה הכי קננהי לוקח א"ר זירא לא קשיא יהא בכולה הא במקצתה ואי לא קננהי לוקח ניקניניהו בעל אמר אביי עשאום בנכבים שאין ידועין לבעל ואליבא דר"ש: **בתנ'** ינפלו לה כספים ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות התלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות^א [פירות] המחזכרים בקרקע א"ר מאיר שמינ אותה כמה היא יפה בפירות וכמה היא יפה בלא פירות ומותר ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ה"חכ"א המחזכרים לקרקע שלו והתלושין מן הקרקע שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות ר"ש אומר מקום שיפה כחו בכניסתה הורע כחו ביציאתה מקום שהורע כחו בכניסתה יפה כחו ביציאתה כיצד פירות המחזכרים לקרקע בכניסתה שלו וביציאתה שלה והתלושין מן הקרקע בכניסתה שלה וביציאתה שלו: **גב'** ופשימא ארעא ובתי ארעא בתי ודיקלי בתי דיקלי ואילני דיקלי אילני וגופני אילני אבא וזרתא ופירא דכוורי אמרי לה פירא ומחליף פירא אין גזעו מחליף קרנא א"ר זירא א"ר אושעיא אמר ר' ינאי ואמרי לה אמר ר' אבא א"ר אושעיא א"ר ינאי הגונב ולד

עמ.

עשאום בנכבים שאינם ידועים ואליבא דר"ש. פסק ר"ח כר"ש בנכסים שאינם ידועין וכן נראה מדקאמר ולאליבא דר"ש משמע דכל הני דסבירא להו שטר מברחת לא קנה סבירא להו כר"ש דאי צעי למימר דתקינן רצנן משום תקנת מברחת כמו שאומר ר"ש בנכסים שאין ידועין ואפי' רצנן דר"ש מודו זה ולעולם לית הילכתא כוותיה א"כ הל"ל עשאום בנכסים שאין ידועים לבעל אליבא דר"ש בלא וי"ו דהוה משמע דכי היכי דנכסים שאינם ידועים לא משמעדי לבעל אליבא דר"ש ה"נ מברחת לכ"ע ומדקאמר ולאליבא דר"ש משמע דוקא לר"ש משום דע"י הצרחה הוו נכסים שאינם ידועים וכבר בא מעשה שטר מצריח נכסיו לפני ר"ת שרצה ללוות וראה שלא ישתעבדו נכסיו לבעל חוב וגם שטר מצריח נכסיו שלא ישתעבדו נכסיו לכמוצת אשמו ואמר ר"ת שהשטר קיים ומבצין בזה דדוקא הכא דהוי מברחת דלא קני להו בעל ודהוו נכסים שאין ידועים אמרינן דודאי להצריח נמכוון אצל צמעשים אלו דאי לא הוי קני לוקח הויא קני להו ב"מ והאשאה וכיון דצדכי לא הוי מוצרח אינו לן למימר דלמתנה גמורה איכותן: **דקב"י ואיזני דקב"י**. היינו כפי' ר"ת צהמוכר את הספינה (צ"ב

דף פב. ושם : דדקלים מתקיימין הרבה ולא כרצצ"ס דפי' הם דאין מתקיימין יותר מד' וה' שנים גבי הא דלאמר רב ציד דקל אין לו גוע: **איזני** וגופני **איזני**. משמע דגופני גריעי מאלני וכ"ש מדקלי דעדיפי מאלני וקשה דלמרינן דצחוול (צ"ק דף גב. ושם) ארסייה דשמואל אייתי ליה תמרי טעמיניהו טעמא דחמרא אמר קא מכשאי בצופנא כולי האי א^ה א"ל למחר אייתי לי מקורייהו משמע דגופני עדיפי מדקלי וי"ל דדקלי עדיפי בזה שאין כריך להוציא עליהם כלום כדי לתקן אצל גפנים כריכין יציאה מרובה לומר ולתקן הכרס דלס לא כן מתקלקל ומי שיכול לגרום לעגוסם ולשומרם כראוי יש בהן ריוח גדול: **בבבא** דמבבא. ר"ח גרים גועו מחליף קרנא אין גועו מחליף פירא פי' דבר שאוכל הפירות והקבן מתקיים זהו קרנא ואין מוכרין אותו ליקח ממנו קרקע ודבר שהוא כלה שאין גועו מחליף בהן קרקע נפלו לה פירות וילקח כהן קרקע ולפי' אמרי לה פירא כהן דקאמרי להאי כללא דהא אבא ורדמא ופירא דכוורי אין גוען מחליף כדפי' בקונטרס וקשה לרצצ"א דמשמע דלמרי לה קרנא קאמרי להאי כללא מדלגא נקט אמרי לה פירא לבסוף ועוד דלאמר רב נחמן לקמן עיילא ליה גלימא פירא הוי מיכסי ביה כו' הל"ל קרנא הוי ועוד דל"כ הא דקמתי א^ה פיר גפרית ומחפורת של כריך ר"מ אומר קרן הוי גמי א^ה פירות דחשיב כקבן המתקיים והבעל אוכל פירות וא"כ קשיא דר"מ אדר"מ דהא קתני צממתינן דלר"מ פירות מחזכרין שמין אותם כמה הן יפין וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות וגפרית וכריך לא גריעי מפירות מחזכרין ועוד דהשתא הוי ר"נ כר"מ ונראה כפי' הקונט' ור"ת גרס כר"ח ומפרש דלאו צנפלו לה פליגי אס ימכרם אס לאו דהא קאי אהא דקאמר פשיטא ארעא וצמי ארעא דלאירי צנפלו לה כספים והאך קאי פלוגמתייהו ומפרש דאס נפלו לה כספים ורואה הבעל לקנות בזה אבא ורדמא ופירא דכוורי וכן משמע מתוך פירוש ר"ח דמפרש גועו מחליף קרנא כו' הלכך היכא דקמתי

ימכר מיד וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות: אילן אין גועו מחליף^א: **ולד**

פסק הלכה כר"ש): **בתנ'** נפלו לה כספים. ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות. פירות תלושין מן הקרקע ילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות המחזכרים לקרקע אר"מ שמין אותן כמה הן יפין בלא פירות והמותר ילקח בהן קרקע והוא יאכל פירות וחכ"א פירות המחזכרים לקרקע שלו והתלושין שלה וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות רשאי מקום שיפה כחה בבניסתה הורע כחה ביציאתה ומקום שיפה כחו בבניסתה הורע כחו בבניסתה כיצד פירות המחזכרין לקרקע בבניסתה שלו וביציאתה שלה ותלושים ביציאתה שלו ובכניסתה שלה. פי' אם נפלה לה כספים לא יאמר הבעל אישתכר בהן והשכר שלו והקבן קיים לאשה שמא יכלו. וכן פירות התלושין לא נאיבאלום אלא] ימכרו וילקח בהן קרקע והוא אוכל פירות'. ואם נפלו לה פירות מחזכרין לקרקע כגון שדה ורוע או אילנות טעונין פירות היה אומר ר"מ מה שיגדלו הפירות מכאן ואילך הוא ברשות הבעל והן שלו. אבל מה שגדלו כבר קודם שיוכה בהן הוא של (בעל) האשה. והאין עושים. שמין השדה כמה היא יפה

עין משפט נר מצוה

ד א ב ג ח טי פכ"ב מהל' אשות הלכ' ט פ"ו מהל' זכיהי' הל' יב סמנ לאון פא טוש"ע אה"ע סי' ז סעיף ז ופי' פה סעיף ז:

ה ד ח טי פכ"ב מהל' אשות הל' פא טוש"ע שם סי' פה סעיף ז:

ו ה טי' שם הלכה כד טוש"ע שם סעיף טו:

ז ד ח טי' שם הל' ג טוש"ע שם סעיף ז:

לעזי רש"י

וויזר' וויזי' [ר].

ברכות דגים.

תוספות ר"ד (המשך)

לר"נ ואי קשה אדמותבי' ל"י מוכח חסי'י' מרשב"ג דאמר רבה בבב"א אר"י כי"מ ששה רשב"ג במשנתנו הל' וכו'. דלעיל תר' אמוראי אליבא דר"י ואפילו לרבא נמי דוקא במשנתנו דאמר אבל לא בביריתא והלכך בביריתא אהדרינן לללא יתיר ורבים הלכה כרבים. א"ר וירא ל"ק הא כלולין ותא במקצתן. פי' דאמר רבנן דקנה מקבל מתנה זהו במקצתן דכיון דשירא לנפשה בכל לב יחבה ל"י ותא דאר"י לא קנה זהו בכל נפשיה. דכיון דלא שירא לנפשה מידי בודאי אמרי' ל"ש איניש נפשיה ויהיב לאחריי והכי אמרי' בפרק מ"ש חמשה עד שכתבוהו כל נכסיהם ומברחת חיא מנייהו. ומקשה ואל. קננהו לוקח ליקניניהו בעל. פי' כיון שמתנה הברחה בטלה א"ר יקנה הבעל נכסים ואכל פירות בחייו והא מתה יירשנה. אמר אביי עשאוה בנכסים שאין ידועין לבעל ואליבא דר"ש. פי' כי היכי דאמר ר"ש בנכסים שפילו לה במד"ה מפני שאין רשותן של בעל עליהן לן לא אשה ואין לו זכות עליהם ה"נ אמרי' הכא באלו הנכסים שכיון שרואה הבעל שנתנה נכסים במתנה מתירא מהן ואין לו שום זכות עליהן ומכאן מוכח שמקבל המתנה לא זכה בהן כל בחייו ולא לא"מ. אלא כל המתנה בטלה והיא של אשה בחייה ובמותה ליוורשי וכו' מקשה לקניניהו בעל וגם ממה אומם לנכסים שאין ידועים שהן של אשה לכל דבר למוכרו ומכרה קיים והם מפני שלא ידעו בהן ואין יאושו יאוש שאלו היה יורע לא היה מתיראש אבל כשהוא רואה שנותנתן לאחר מתיראש מהן יאוש גמור. ומ"ה לא קנאם לעולם ולעולם בנכסים שאין ידועים לא ספק אביי הל' כר"ש. אלא הדרינא לכללא יחיד ורבים הל' כרבים אין לחלק בין ידועים לשאינן ידועים ובכלן אם מכרה ותנה הבעל מציא מיד הלקוחות (והרב

^[1] צ"ל ועוד ראהו תמא דלמרינן בבב"י (דף קנ"ה) דלמיה דרב וזכר כו'. ב) וזימ' בתום' צ"ב (דף קנ"ה) דרב גליא